

위치정보보호 법규 위반에 대한 과징금 부과기준

제정 2022. 04. 20. 방송통신위원회고시 제2022-08호
개정 2026. 05. 18. 방송미디어통신위원회고시 제2026-11호

제1조(목적) 이 고시는 「위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제14조제5항, 같은 법 시행령(이하 "령"이라 한다) 제15조제4항 및 [별표 4]에 따른 과징금 부과에 필요한 세부 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(과징금 산정 절차 및 기준) 법 제14조 제1항에 따른 과징금은 법 제14조제4항 각 호에서 정한 참작사유와 이에 영향을 미치는 행위를 고려하여 산정하되, 기준금액에 필수적 가중·감경, 추가적 가중·감경을 거쳐 과징금을 산정한다.

제3조(기준금액) ① 기준금액은 관련 매출액에 영 [별표4] 1. 나. 3)에 따른 부과기준율을 곱한 금액으로 정한다.

② 영 제15조제5항 각 호의 어느 하나에 해당하여 제1항을 적용할 수 없는 경우에는 영 [별표4] 1. 나. 4)에 따라 기준금액을 정한다.

제4조(관련 매출액의 산정) ① 법 제14조 제1항의 위반행위와 관련한 매출액은 위반행위가 있었던 사업연도 직전 3개 사업연도의 위반행위와 관련한 서비스 매출액을 연평균한 금액으로 한다.

② 제1항에 따른 관련 매출액 산정시 [별표4]. 나. 2)를 고려하여 판단하여야 한다.

③ 서비스에 대한 매출액은 회계자료를 참고하여 정하되, 이를 통해 위반행위와 관련한 서비스의 매출액을 산정하기 곤란한 경우에는 해당 위치정보사업자등의 과거 실적, 동종 유사 역무제공사업자의 과거 실적, 사업계획, 그 밖에 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 매출액을 산정할 수 있다.

제5조(중대성의 판단) ① 영 [별표 4] 1. 나. 5)에 따른 위반행위의 중대성의 판단기준 중 고의·중과실 여부는 영리 목적의 유무, 영 제20조에 따른 관리적·기술적 보호조치 이행 여부 등을 고려하여 판단한다.

② 위반 위치정보사업자등에게 고의·중과실이 없으면 위반행위의 중대성을 중대하지 않은 위반행위로 판단한다.

③ 위반 위치정보사업자등에게 고의·중과실이 있으면 위반행위의 중대성을 매우 중대한 위반행위로 판단한다. 다만, 위반행위의 결과가 다음 각 호의 사항 중 모두 해당하는 경우에는 중대하지 않은 위반행위로, 1개 이상 2개 이하에 해당하는 경우에는 중대한 위반행위로 감경한다.

1. 위반 위치정보사업자등이 위반행위로 인해 직접적으로 이득을 취득하지 않은 경우
2. 위반행위로 인한 위치정보의 피해규모가 위반 위치정보사업자등이 보유하고 있는 위치정보의 100분의 5 이내인 경우

3. 이용자의 위치정보가 공중에 노출되지 않은 경우

제6조(필수적 가중·감경) ① 위반기간을 고려하여 다음 각 호와 같이 과징금을 조정한다.

1. 단기 위반행위: 위반기간이 1년 이내인 경우는 기준금액을 유지한다.
2. 중기 위반행위: 위반기간이 1년 초과 2년 이내인 경우에는 기준금액의 100분의 25에 해당하는 금액을 가산한다.
3. 장기 위반행위: 위반기간이 2년을 초과하는 경우에는 기준금액의 100분의 50에 해당하는 금액을 가산한다.

② 위반횟수를 고려하여 다음 각 호와 같이 과징금을 조정한다.

1. 최초 위반행위: 위반 위치정보사업자등이 최근 3년간 법 제14조 제1항에 해당하는 행위로 과징금 처분을 받은 적이 없는 경우에는 제1항에 따른 조정을 거친 금액에서 기준금액의 100분의 50에 해당하는 금액을 감경한다.
2. 2회 이상의 위반행위: 위반 위치정보사업자등이 최근 3년간 법 제14조제1항에 해당하는 행위로 1회 이상의 과징금 처분을 받은 경우에는 제1항에 따른 조정을 거친 금액을 유지한다.

③ 제2항에서 과거 위반횟수를 산정할 때에는 시정조치 명령이나 과징금 부과 무효 또는 취소판결이 확정된 건을 제외한다.

제7조(위반기간의 산정) ① 제6조제1항에 따른 위반기간은 위반행위

의 개시일부터 종료일까지의 기간을 말한다. 다만, 위반행위가 과징금 부과처분을 명하는 방송미디어통신위원회의 심의종결일까지 종료되지 아니한 경우에는 해당 사건에 대한 방송미디어통신위원회의 심의종결일을 위반행위의 종료일로 본다.

② 제1항에 따른 위반기간을 산정하면서 위반행위의 개시일 또는 종료일이 불분명한 경우에는 위반 위치정보사업자등의 영업·재무관련 자료, 임직원·이용자 등의 진술, 동종 유사 위치정보사업자등의 영업 및 거래실태·관행 등을 고려하여 이를 산정할 수 있다.

제8조(추가적 가중·감경) 방송미디어통신위원회는 영 [별표4] 1. 라.에 따른 추가적 가중·감경 시 [별표]에 따라 추가적으로 가중하거나 감경할 수 있다.

제9조(시정조치의 명령) 방송미디어통신위원회는 과징금 부과와 함께 법 제36조의2제1항에 따라 해당 위반행위의 중지나 시정을 위하여 필요한 시정조치를 명할 수 있으며, 위반 정도가 경미하다고 판단되는 경우에는 과징금 부과를 시정조치의 명령으로 갈음할 수 있다.

제10조(재검토 기한) 방송미디어통신위원회는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2022년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마

다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 2022년 4월 20일부터 시행한다.

부 칙(2026-11호, 2026.05.18.)

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(「위치정보보호 법규 위반에 대한 과징금 부과기준」 경과조치)
이 고시 시행 당시 종전의 규정에 따라 행한 행위는 이 규정에 따라
행한 것으로 본다.

[별표] 추가적 가중·감경 금액(제8조 관련)

1. 가중사유 및 비율

가. 위반 위치정보사업자등 및 그 소속 임원·종업원이 법 제36조
제1항 및 제2항에 따른 물품이나 서류의 제출요구 또는 검사를
거부하거나 증거인멸, 조작, 허위의 정보제공 등의 방법으로 조
사를 방해하거나 관련 이용자에게 허위로 진술하도록 요청한 경
우 100분의 30 이내

나. 다수의 사업자가 관련된 상황에서 위반행위를 주도하거나 선도
한 경우 100분의 20 이내

다. 기타 제1호 또는 제2호의 사항에 준하는 사유가 있는 경우 100분
의 10 이내

2. 감경 사유 및 비율

가. 위반 위치정보사업자등이 위치정보 보호를 위해 방송미디어통
신위원회가 인정하는 인증을 받은 경우 100분의 50 이내

나. 방송미디어통신위원회 조사에 적극 협력한 경우 100분의 30 이
내

다. 위치정보 유출사실을 자진 신고한 경우 100분의 30 이내

라. 기타 제1호 내지 제3호의 사항에 준하는 사유가 있는 경우 100분
의 10 이내